

1500288-90.2021.8.26.0080

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131298/2021 - 01º D.P. CABREÚVA, 17908179 - 01º D.P. CABREÚVA, 433/21/428 - 01º D.P. CABREÚVA, 2131298 - 01º D.P. CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZEQUIEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademir Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500288-90.2021.8.26.0080 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500288-90.2021.8.26.0080

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131298/2021 - 01º D.P. CABREÚVA, 17908179 - 01º D.P. CABREÚVA, 433/21/428 - 01º D.P. CABREÚVA, 2131298 - 01º D.P. CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZEQUIEL NASCIMENTO CARDOSO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

EZEQUIEL NASCIMENTO CARDOSO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, "caput", c/c o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, porque, conforme consta na denúncia de fls. 58/59, no dia 13 de maio de 2021, por volta das 21h40min, na Avenida Adélia Barbosa de Oliveira, defronte ao numeral 215, Vilarejo, nesta cidade e comarca de Cabreúva:

[...] trazia consigo drogas, para oferta à terceiros, consistentes em 21 (vinte e uma) porções de material sólido petrificado fechadas por invólucros plásticos, conhecida popularmente como crack, subproduto da cocaína, com peso líquido de 3,00 gramas e 3 (três) porções de material sólido particulado conhecido como cocaína, inserida em microtubos, com peso líquido de 1,21 gramas; narcóticos causadores de acentuada dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 21/23, cujo laudo de exame químico-toxicológico será oportunamente encartado.

Segundo apurado, o denunciado deliberou pelo exercício da traficância ilícita no local dos fatos e obteve os entorpecentes que trazia consigo na oportunidade. Ocorre que, nas circunstâncias de tempo descritas, Guardas Municipais em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas deste município interiorano, divisaram o indiciado em atitude suspeita com um maço de cigarros em sua mão, deliberando por abordá-lo. Em revista pessoal, identificaram que no interior do maço de cigarro haviam as porções dos entorpecentes crack e cocaína apreendidos.

O crime foi cometido nas imediações de entidades sociais e culturais como as Igrejas "Assembleia de Deus Ministério Madureira", "Evangelho Quadrangular" e Congregação Cristã no Brasil - Vilarejo", além de recintos recreativos como o "Parque Ecológico do Piraí - Cabreúva/SP" e o "Centro de Cultura e Lazer Silvia Covas", de locais coletivos de trabalho, como o "Império da Pizza" e "Megga Mania Vilarejo", e da unidade de ensino "Liceu Emaus", conforme mapa encartado em anexo, cujo laudo será oportunamente juntado.

Após oferecimento da denúncia (fls. 58/59), o réu foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 68/69), tendo sido recebida a denúncia às fls. 80/81.

A audiência de instrução foi realizada em 30 de junho de 2021 (fls. 96/97), oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o acusado. As partes manifestaram-se em alegações finais por memoriais, tendo o Ministério Público pugnado pela procedência da ação nos termos da denúncia (fls. 129/131), enquanto a defesa preliminarmente requereu a realização de perícia médica para submeter o acusado a exame químico-toxicológico, e no mérito requereu a absolvição do acusado (fls. 122/126).

Foi determinado a realização do exame pericial pelo Imesc (fl. 133). Houve pedido de desistência da realização do exame pericial pela defesa (fl. 221). O Ministério Público reiterou suas alegações finais já apresentadas aos autos (fls. 226). Na decisão de fl. 226 foi homologado a desistência da realização do exame pericial requerido pela defesa, tornando os autos conclusos para sentenciamento.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é inconteste, eis que a substância apreendida foi levada a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 115/117), do laudo de constatação (fls. 21/23), do boletim de ocorrência (fls. 01/03), do auto de exibição e apreensão (fl. 06).

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

A testemunha Fernando de Araújo Alves, guarda municipal, em juízo, narrou que estavam em patrulhamento pela avenida Adelia, quando avistaram um indivíduo agachado do lado de um carro com um maço de cigarro nas mãos. Efetuaram a abordagem, e no maço de cigarro foram encontrados 3 porções de cocaína e 21 pedras de crack. Indagado, o indivíduo confessou que estava realizando tráfico pelo local e ganharia R\$ 40,00 pela venda dos entorpecentes. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido para a delegacia. A testemunha esclareceu que próximo ao local tem um parque da cidade e na rua lateral existem 3 escolas.

A testemunha Murilo Antônio da Silva de Souza, guarda municipal, em juízo, narrou que estavam em patrulhamento na Avenida Adelia, local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando visualizaram um indivíduo agachado do lado de um carro, segurando um maço de cigarro. Realizaram a abordagem e no interior do maço de cigarro foram localizados 3 porções de substâncias semelhantes a cocaína e 21

pedras de crack. O indivíduo admitiu que estava vendendo entorpecentes e ganharia R\$ 40,00. A testemunha esclareceu que próximo ao local tem um parque conhecido como "Parque da Cidade" (na rua de trás ao local dos fatos) e na outra rua tem um complexo de escolas.

Interrogado o acusado, em juízo, negou a prática de delitiva, alegando ser usuário de drogas.

Pois bem, as testemunhas perante este juízo, mantiveram suas versões de forma coerente, merecendo credibilidade, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, confirmando integralmente o declarado na fase de inquérito, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade. Importante ressaltar que em momento algum a defesa logrou êxito em desabonar o respectivo testemunho.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatório idôneos (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello). Com efeito, a versão apresentada pelo acusado é isolada nos autos e destoa de todas as provas produzidas, restando, portanto, a autoria delitiva absolutamente comprovada a partir dos elementos de incriminação constante dos autos.

Além disso, conjunto probatório, demonstra que é inequívoco que os entorpecentes apreendidos, destinavam-se à traficância, considerando-se também a quantidade da droga apreendida em poder do acusado.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, inserido em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atenta aos critérios do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante de reincidência (F.A. de fls. 70/74 e certidão de fls. 72/73, processo nº 1500048-26.2020.8.26.0569), impondo-se a majoração da pena inicialmente imposta em 1/6, atingindo, portanto, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Finalmente, na terceira fase, verifico que o acusado praticou o delito nas imediações de área de lazer municipal e estabelecimentos de ensino, como constou do depoimento testemunhal em juízo, impondo-se a causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006, majorando-se a pena em 1/6, e por ser reincidente entendo não ser cabível a hipótese de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, tornando-se definitiva a pena imposta em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos da Lei nº 8.072/90, sem o direito de apelar em liberdade por já se encontrar preso, inexistindo razões para a alteração de meu convencimento quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual também deixo de aplicar os artigos 44 e 77 do Código Penal, até porque o acusado foi condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública contra

EZEQUIEL NASCIMENTO CARDOSO, qualificado nos autos, para o fim de condená-lo no cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por incurso nas sanções do artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Inexistindo fundamentos que modifiquem o entendimento quanto à prisão preventiva já decretada, deverá esta ser mantida.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, "a"). Ressalvada a gratuidade judiciária.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos oportunamente.

P.I.C.

Cabreuva, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA